

**ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി**  
**സിവിൽ അപ്പേൽ അധികാരപരിധി**  
**2021 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 6451**  
**(2019 ലെ എസ്എൽ പി (സി) നമ്പർ 14558 ൽ നിന്ന്**  
**ആവിർഭാവം)**

എൽ . ജയശ്രീയും മറ്റുള്ളവരും

...അപ്പീൽ വാദികൾ

v.

ചോളമണ്ഡലം എം. എസ് ജനറൽ

...എതിർ കക്ഷികൾ

ഇൽ ഷാർക്ക് സ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്

**വിധിന്യായം**

**S. ABDUL NAZEER, J.**

അപ്പീൽ നൽകുവാൻ അനുവദിച്ചു.

2. 2013 ലെ 1560-ാം നമ്പർ MACA യിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി,

എറണാകുളം പുറപ്പെടുവിച്ച 09.08.2017 തീയതിയിലെ

വിധിന്യായത്തിനെതിരെയെന്ന് ഈ അപ്പീൽ . നിലവിലെ അപ്പീലുകൾക്ക്

നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക ഹൈക്കോടതി കറയ്ക്കുകയും അതുവഴി

26.04.2013 2011 ലെ ഒപി (എംവി) നമ്പർ 843 ൽ കോട്ടയം മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രിബ്യൂണൽ ( 'MACT' എന്ന് ചുരുക്കരൂപം ) പാസാക്കിയവ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

3. 20. 06. 2011 ന് ഉണ്ടായ മോട്ടോർ വാഹന അപകടത്തിൽ മരിച്ച എൽ . വേണുഗോപാലൻ നായരുടെ മരണത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പീൽ നൽകിയവർ മേൽ പറഞ്ഞ ക്ലെയിം അപേക്ഷ MACT ന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ഭാര്യയാണ് അപ്പീൽ വാദി നമ്പർ 1. അപ്പീൽ വാദികൾ 2 ഉം 3 ഉം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമക്കളാണ്, അപ്പീൽ വാദി നമ്പർ 4 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായിഅമ്മയാണ് .

4. അപകടം സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഇരുഷ്വര-എതിർ കക്ഷിയുടെ ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും തർക്കമൊന്നുമില്ല. സമ്മതിച്ച ഈ നിലപാട് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ , അപകടത്തിന്റെ വസ്തുതാപരമായ വശങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് അനാവശ്യമാണ്.

5. അപകടസമയത്ത് മരിച്ചയാൾക്ക് 52 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വാർഷിക ശമ്പളം 8,87,148 രൂപയായി MACT കണക്കാക്കി. ഇതിൽ MACT ,`11 'ന്റെ ഗുണിതം പ്രയോഗിക്കുകയും ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു മൂലമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കിയപ്പോൾ വരുമാനത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് (1/4) വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾക്കായി

കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മൊത്തം 73,18,971/- രൂപ (എഴുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് രൂപ മാത്രം) ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നര കി. ക്ലെയിം അപേക്ഷയുടെ തീയതി മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ തീയതി വരെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി പ്രതിവർഷം 7.5 ശതമാനം പലിശ സഹിതം MACT ആകെ 74,50,971/രൂപ നര കി.

അതിനാൽ , അപ്പീലുവാദികൾക്ക് നര കുന്ന തുക ഇപ്രകാരമാണ്:

| Sl . N o. | ക്ലെയിം ഹെഡ്              | ക്ലെയിം ചെയ്ത തുക (രൂപയിൽ )      | അനുവദിച്ച തുക (രൂപയിൽ ) | അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ                     |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1         | ഗതാഗതം                    | 5, 000/-                         | 4, 000/-                | ഗതാഗത ചെലവുകൾ കണക്കിലെടുത്ത്             |
| 2         | ശവസംസ്കാര ചെലവുകൾ         | 10, 000/-                        | 7, 000/-                | നാമമാത്ര തുക                             |
| 3         | തുണികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ     | 1, 500/-                         | 1, 000/-                | ...do.....                               |
| 4         | ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു | 1, 06, 82, 100/-<br>73,18,971 /- |                         | (8,87,148 - 2,21,787) x 11 = 73,18,971/- |
| 5         | വേദനയും                   | 10, 000/-                        | 15, 000/-               | മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇര                      |

|   | കുടുംബശ്രീ                                          |                  |              | അനുഭവിച്ച വേദന കണക്കിലെടുത്ത്                                        |
|---|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6 | സ്റ്റേഷനും വാത്സല്യവും നഷ്ടപ്പെന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് | 1,00,000/-       | 70, 000/-    | 2, 3, 4 എന്നീ അപേക്ഷകർക്ക് ഇരുടെ സ്റ്റേഷനും വാത്സല്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു |
| 7 | മിത്ര നഷ്ടം                                         | 1,00,000/-       | 25, 000/-    | ആദ്യ ഹർജിക്കാരിക്ക് ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു                          |
| 8 | സ്വത്വ നഷ്ടം                                        | 1,00,000/-       | 10, 000/-    | നാമമാത്ര തുക                                                         |
| 9 | ജീവിത ദൈർഘ്യ നഷ്ടം                                  | 2,00,000/-       | അനുവദനീയമല്ല | മറ്റ് വകുപ്പിന് അനുവദനീയമാണ്                                         |
|   | ആകെ                                                 | 1, 12, 08, 600/- | 74,50,971/-  | .....                                                                |

6. എന്നിരുന്നാലും, അപ്പീർ നമ്പർ 4 മരണപ്പെട്ടയാളുടെ നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധിയല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആശ്രിത നഷ്ടപരിഹാരം വിലയിരുത്തുന്നതിന് MACT സ്ലിറ്റ് ഗുണിതം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം ഹൈക്കോടതി 40,000/- രൂപയായി നിശ്ചയിക്കുകയും (നാല് പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് (1/3 ഭാഗം) അദ്ദേഹത്തിന്റെ

സ്വകാര്യ ചെലവുകൾ ക്കായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആശ്രിത നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുന്നതിന് വിരമിക്കലിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവിലേക്ക് `7 'ന്റെ ഗുണിതവും വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലയളവിലേക്ക് `4' ന്റെ ഗുണിതവും പ്രയോഗിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച്, ഹൈക്കോടതി പ്രീ-റിട്ട് ക്കാലയളവിലെ ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് 23,65,728/രൂപ (രൂപ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം അറുപത്തയ്യായിരത്തി എഴുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മാത്രം), റിട്ട് ക്കാലയളവിലെ ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് 22,40,000/രൂപ (ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം നാല് പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) എന്നിവ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി. മിത്രം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് 1,00,000/- രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം), ശവസംസ്കാരച്ചെലവിന് 25,000/- രൂപ (ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മാത്രം), സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് 80,000/- രൂപ (എൺ പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) എന്നിവ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു. ആകെ 48,39,728/രൂപ (രൂപ നാല് പത്തിയെട്ട് എട്ട് ലക്ഷം മൂപ്പത്തിഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മാത്രം) നഷ്ടപരിഹാരമായി ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചു.

7. കക്ഷികൾ ക്കായി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റുമാരുടെ വാദം കേട്ടു. ഹൈക്കോടതി മരണപ്പെട്ടയാളുടെ നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധിയായി അപ്പീൽ വാദി നമ്പർ 4 നെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ന്യായമല്ലെന്ന് അപ്പീൽ വാദിക്കായി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവർ

മരിച്ചയാളുടെ അമ്മായിയമ്മയാണ്. അവർ മരിച്ചയാളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഒപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ, നഷ്ടപരിഹാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് അർഹതയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച്, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 1/4 ഭാഗം അയാളുടെ സ്വകാര്യ ചെലവുകൾക്കായി കുറയ്ക്കണം. കൂടാതെ, **സർ ല വർമ്മ (ശ്രീമതി)യും മറ്റുള്ളവരും v. ദില്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും മറ്റുള്ളവരും**<sup>1</sup> എന്ന കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ വിധി, **നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് v. പ്രണയ് സേതിയും മറ്റുള്ളവരും**<sup>2</sup> എന്ന കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ തുടർനുള്ള ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധിന്യായവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്കീം ഗുണിതം ഹൈക്കോടതി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ന്യായമില്ലെന്നും വാദിച്ചു. മരണപ്പെട്ടയാൾ MSc, Mphil യോഗ്യത നേടിയ ഒരു അഭ്യസ്തവിദ്യനാണെന്നും വാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം രൂപ 83,831/- ആണെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്ത മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണക്കാക്കുന്നതിനായി യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമാസ വരുമാനം 40,000 രൂപയായി എടുത്തു.

---

1 (2009) 6 SCC 121

2 (2017) 16 SCC 680

മേരൂ പുറത്തവ കണക്കിലെടുത്ത്, MACT നരൂ കന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക കരയ്ക്കുന്നതിരൂ ഹൈക്കോടതിയെ ന്യായീകരിക്കാരു കഴിയില്ല.

8. മറുവശത്ത്, അപകടസമയത്ത് മരണപ്പെട്ടയാരു ക്ക് 52 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെന്ന് എതിരൂ കക്ഷിക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരു സമരൂ പിടക്കുന്നു. വിരമിച്ച ശേഷം അതേ പ്രതിമാസ വരുമാനം അദ്ദേഹം നേടുമായിരുന്നില്ല. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത്, ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണക്കാക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി ഒരു സ്ലിറ്റ് ഗുണിതം പ്രയോഗിച്ചു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അമ്മായിയമ്മയായ അപ്പീരു വാദി നമ്പരൂ 4 നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും വാദമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 40,000/- രൂപയായി എടുക്കുന്നതിരൂ ഹൈക്കോടതിക് ന്യായമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കപ്പെട്ടു. വരുമാനത്തിന്റെ 1/3 ഭാഗം വ്യക്തിഗത ചെലവുകരു കായി കുറച്ച്, ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നരൂ കിയിട്ടുണ്ട്.

9. മേരൂ പുറത്തവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോരൂ , നമ്മുടെ മുമ്പിരൂ പരിഗണനയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: (I) മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ( അപ്പീരു വാദി നമ്പരൂ 4) നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി എന്നതിരൂ നിന്നും അമ്മായിയമ്മയെ ഹൈക്കോടതി ഒഴിച്ചുനിരൂ തുറുന്നതിരൂ ന്യായമുണ്ടോ ? (II) ഹൈക്കോടതി സ്ലിറ്റ് ഗുണിതം പ്രയോഗിക്കുന്നതിരൂ ന്യായമുണ്ടോ? (III) മുമ്പത്തെ

ചോദ്യങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അപ്പീർ വാദികൾക്ക് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക എത്രയാണ്?

**(I) മരണപ്പെട്ടയാളുടെ (അപ്പീർ വാദി നമ്പർ 4) നിയമപരമായ 6 പ്രതിനിധി എന്നതിൽ നിന്നും അമ്മായിയമ്മയെ ഹൈക്കോടതി ഒഴിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടോ?**

10. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സ് ആക്ട്, 1988 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ (ചുരുക്കത്തിൽ , "MV ആക്ട്") "നീതിയും ന്യായവുമായ" നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന ആശയത്തിന് പരമപ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇരകൾക്കോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കോ ആശ്വാസം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രയോജനകരമായ നിയമനിർമ്മാണമാണിത്. MV നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 168 'ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം' എന്ന ആശയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അത് ന്യായബോധം, ഇല്ലാത്ത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം നിർണ്ണയം ഒരിക്കലും ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി കൃത്യമോ തികഞ്ഞതോ ആകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അപേക്ഷകൾ/കൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത തുക എത്രയെന്ന് നോക്കാതെ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ശ്രമിക്കണം. സർ ല വർമ്മ കേസിന് , ഈ കോടതി ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു :



"16....." നീതിപൂർവ്വമായ നഷ്ടപരിഹാരം "എന്നത് കേസിന്റെ വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച്, സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം പണത്തിന് കഴിയുന്നിടത്തോളം നികത്താൻ ,നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന, ന്യായമായതും, നീതിപൂർവ്വ വകവുമായി മതിയായതുമായ നഷ്ടപരിഹാരമാണ്, ഇത് ഒരു ആനുകൂല്യമോ ലാഭത്തിന്റെ ഉറവിടമാകാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. "

11. സർ ല വർമ്മ കേസിന് , മരിച്ചയാൾ വിവാഹിതനായിരുന്നിടത്ത്, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വ്യക്തിപരവും ജീവിതച്ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നത്, ആശ്രിത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 2 നും 3 നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മൂന്നിലൊരുഭാഗവും (1/3 ഭാഗം), ആശ്രിത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 4 നും 6 നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നാലിലൊന്നുഭാഗവും (1/4 ഭാഗം), ആശ്രിത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് കവിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അഞ്ചിലൊരുഭാഗവും (1/5 ഭാഗം) ആയിരിക്കണം എന്നുകൂടി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.

12. ഈ കേസിന് , മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അമ്മായിയമ്മ വളരെക്കാലമായി മരണപ്പെട്ടയാളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഒപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പീർ വാദികൾ വാദിച്ചു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പെടെയുള്ള ആശ്രിതരുടെ എണ്ണം (നാല് എണ്ണം) കണക്കിലെടുത്ത് നിയമത്തിന് , MACT വരുമാനത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് (1/4 ഭാഗം) വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾ ക്കായി

കുറച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അപ്പീർ വാദി നമ്പർ 4 അമ്മായിഅമ്മ ആയതിനാൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ആശ്രിതയായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഹൈക്കോടതി എന്ന് വിലയിരുത്തി. അതിനാൽ, ആശ്രിതരുടെ എണ്ണം 3 എന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർണ്ണയിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ( $\frac{1}{3}$  ഭാഗം) വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾക്കായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

13. എംവി നിയമത്തിലെ 166-ആം വകുപ്പ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ സെക്ഷന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ചുവടെ:

**“166. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ-**

(1) വകുപ്പ് 165 ലെ ഉപവകുപ്പ് (1) ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാലുള്ള അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഒരു അപേക്ഷ താഴെപ്പറയുന്നവർക്ക് നൽകാം-

(എ) പരിക്ക് പറ്റിയ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ

(ബി) സ്വത്തിന്റെ ഉടമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ

(സി) അപകടത്തിൽ നിന്ന് മരണം സംഭവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ,

മരണപ്പെട്ടയാളുടെ മുഴുവൻ നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധികൾക്കും

അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധികൾക്കും  
അല്ലെങ്കിൽ

(ഡി) പരിശോധന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ എല്ലാ  
നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും  
നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധികൾക്കും വേണ്ടി യഥാസമയം  
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിന് :

മരണപ്പെട്ടയാളുടെ എല്ലാ നിയമ പ്രതിനിധികളും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി  
അത്തരം ഒരു അപേക്ഷയിലും കക്ഷി ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ,  
മരണപ്പെട്ടയാളുടെ എല്ലാ നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധികളുടെയും അങ്ങനെ  
കക്ഷി ചേരാത്ത നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധികളുടെയും താൾ പൂർണ്ണമായും  
അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനത്തിനായി അവരേയും ആപ്ലിക്കേഷന്റെ വാദിയായി  
ഉൾപ്പെടുത്തണം. "

14. എംവി ആക്ട് ' നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി' എന്ന പദം നിർവ്വചിക്കുന്നില്ല.  
സാധാരണയായി, ' നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി' എന്നതിൽ നിയമപ്രകാരം  
മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ എസ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും  
നഷ്ടപരിഹാര ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ അവകാശം  
ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ വ്യക്തികളോ ഉൾപ്പെടുന്നു. ' നിയമാനുസൃത  
പ്രതിനിധി' എന്നതിൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വത്തുമായി ഇടപെടുന്ന ഏതൊരു

വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെടാം. അത്തരമൊരു വ്യക്തി നിയമപരമായ അവകാശിയാകണമെന്നില്ല. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ബാക്കിവച്ച സ്വത്ത് അവകാശപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് നിയമപരമായ അവകാശികൾ. നിയമപരമായ അവകാശി നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധിയും ആകാം.

15. നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിന് സൂചകമായി, കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസ്, 1989, ' നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി' എന്ന പദം ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം നിർവ്വചിക്കുന്നു:

"നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി" എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടയാൾ മരണസമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത് ബാക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ \ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വത്ത് അവകാശമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കൂടാതെ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ അവകാശി, എസ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. "

16. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ' നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി' എന്ന പദത്തിന് എംവി ആക്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി വിശാലമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകണം. മാത്രമല്ല ഇത് മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പങ്കാളിയും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും മാത്രം കണ്ടെയ്ക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. മുകളിൽ കണ്ടതുപോലെ,

ഇരകളായവർ കോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കോ ധനസഹായം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഉദാര നിയമനിർമ്മാണമാണ് എംവി ആക്ട്.

അതിനാൽ, എംവി ആക്ട് അതിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും, അതിന്റെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും വിശാലവും തുറന്നതുമായ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അവകാശി അവന്റെ ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പര്യാപ്തമാണെന്നും ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മോട്ടോർ വാഹന അപകടം കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മരണം മൂലം കഷ്ടതയിലായ ഓരോ നിയമ പ്രതിനിധിക്കും നഷ്ടപരിഹാരം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എംവി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 166 വ്യക്തമാക്കുന്നു.

17. വ്യക്തിഗത ചെലവുകളുടെ കിഴിവുകളുടെ ശതമാനത്തിനെ കൂടുതൽ ശതമാനമായ നിയമമോ സാർവത്രിക പ്രയോഗത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യമോ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇതിനാൽ ഉറപ്പായി. മരണപ്പെട്ടയാളുമായുള്ള അവകാശിയുടെ ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇത്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ,

പിതാവിന് സ്വന്തം വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിനാൽ ആശ്രിതനായി കണക്കാക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ, സഹോദരങ്ങളെ ആശ്രിതരായി കണക്കാക്കില്ല, കാരണം അവർ സ്വതന്ത്രരോ സമ്പാദിക്കുന്നവരോ വിവാഹിതരോ പിതാവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരോ ആകാം. വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾക്കുള്ള കീഴിവകളുടെ ശതമാനം ഓരോ കേസിന്റെയും വസ്തുതകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

18. തുറന്ന കേസിന്, നഷ്ടപരിഹാരം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി നാലാമത്തെ അപ്പീൽ വാദി 'നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി' എന്ന പ്രയോഗത്തിന് കീഴിൽ വരുമോ എന്നതാണ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള ചോദ്യം. **ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ, അഹമ്മദാബാദ് Vs. രാമൻ ഭായ് പ്രഭാത് ഭായ് യും മറ്റൊരാളും** എന്ന കേസിന് മോട്ടോർ വാഹന അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സഹോദരന് എംവി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതുള്ള അവകാശം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ കോടതി ഇങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തു :

"13. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥകളുമായി ചേരുംവണ്ണം നീതി, സമത, നല്ല മനസ്സാക്ഷി എന്നീ തത്വങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 110 എ മുതൽ 110 എഫ് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്

മോട്ടോർ വാഹന അപകടം കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മരണം മൂലം കഷ്ടതയിലായ ഓരോ നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധിക്കും പ്രതിവിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം..... ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന ടോർട്ട് നിയമ തത്വങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു. ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 110 ബിയിൽ വിവരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ട വ്യക്തിയെയോ വ്യക്തികളെയോ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സ് ആക്ലിഡന്റ്സ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആണ്. സെക്ഷൻ 110 A പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധികൾക്കിടയിൽ നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ നിർണ്ണയവും അതിന്റെ വിഭജനവും സെക്ഷൻ 110 B പ്രകാരം ആവശ്യാനുസരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിയമത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൂടിയിരിക്കണം.

ഒരു ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ വളർത്തുമക്കൾ എന്നിവർ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുകയും അവർ കുടുംബത്തിലെ അന്നദാതാവിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുകയും ടി അന്നദാതാവ് മോട്ടോർ വാഹന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന പക്ഷം, മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഗണ്യമായി പരിഷ്കരിച്ചതായി നമ്മൾ കണ്ട സ് മിതിക്ക്, 1855 ലെ ഫേറ്റർ ആക്സിഡന്റ്സ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വച്ച് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിഷേധിക്കുന്നതിൽ ന്യായീകരണമില്ല. മെഗ്ജിഭായ് ഖിംജി വീര v. ചതുർഭായ് തർജാഭുജി- എന്ന കേസിലെ തീരുമാനത്തിന് ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മോട്ടോർ വാഹന അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സഹോദരന് അയാൾ

നിയമപരമായ പ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 110 പ്രകാരം ഒരു പെറ്റീഷൻ നിലനിൽത്താൽ അത് ഹതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . "

19. ഹാഫിസുൽ ബീഗം (ശ്രീമതി) വേഴ്സസ് മുഹമ്മദ് ഇക്രം ഹെക്കം

മറ്റുള്ളവരും..... എന്ന കേസിൽ ഇപ്രകാരം വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു "

7.... 12..... ബാർ കോ നാഷണൽ അർ ട്രാമാരിനോ- യുടെ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ കസ്റ്റോഡിയർ v. നളിനി ബായ് നായിക് എന്ന കേസിൽ ഈ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, CPC സെക്ഷൻ 2 (11) ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം സ്വഭാവത്തിലും അതിന്റെ വ്യാപ്തിയിലും വിശാലമാണ്, ഇത് നിയമപരമായ അവകാശികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പകരം, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വത്ത് അവകാശമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാൾ നിയമപരമായ അവകാശി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തുവകകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ എന്ന നിലയിൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വത്തുവകകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അവകാശികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.....അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും 'നിയമ പ്രതിനിധി' എന്ന പ്രയോഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഗുജറാത്ത് എസ്ആർ ടിസി v. രാമൻ ഭായ് പ്രഭാത്ഭായ് എന്ന കേസിൽ നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, മോട്ടോർ വാഹന അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടയാളുടെ മരണം മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നിയമപരമായ പ്രതിനിധി. ആ വ്യക്തി ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, രക്ഷകൻ താഴെ, കുട്ടി എന്നിവരായിരിക്കണമെന്നില്ല.



20. മോണ്ട്ഫോർഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് സെന്റ് ഗബ്രിയേൽ , മറ്റൊരാളും. വേൾഡ് യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഷാർസ്, മറ്റൊരാളും... എന്ന കേസിൻ ഒരംഗത്തിന്റെ മരണത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ഈ കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലെ അപ്പീൽ വാദിയായ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയായിരുന്നു. ആ സൊസൈറ്റി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഘടക യൂണിറ്റായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ അംഗങ്ങൾ , വാദിയായ സൊസൈറ്റിയിൽ ചേർന്നതിനുശേഷം ഇഹലോകസുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും 'ബ്രദർ ' എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസിൻ , മോട്ടോർ വാഹന അപകടത്തിൽ ഒരു ' ബ്രദർ ' മരിച്ചു.മേർ പറഞ്ഞ ' ബ്രദർ '-ന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട അപ്പീൽ വാദിയായ സൊസൈറ്റി സമർപ്പിച്ച ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചു. എംവി നിയമത്തിലെ വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഈ കോടതി അപ്പീൽ വാദിയായ സൊസൈറ്റി മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ നിയമപരമായ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു എന്ന നിലപാടെടുത്തു . ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം നിരീക്ഷിച്ചു:

"17. ടിബ്യൂണലിന്റെ വിധിന്യായവും ഉത്തരവും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ , ഇഷ്യൂ 1-നെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും, അതിനാൽ അവകാശവാദികൾക്ക് അനുകൂലമായി അപ്പീൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവകാശവാദികൾക്ക് ഉള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ അളവ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ , ടിബ്യൂണൽ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിനോട് തന്നെ, മരണപ്പെട്ടയാൾ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കനായിരുന്നതും കുടുംബത്തെ തൃജിച്ച ശേഷം ശേഷം സഭാ സേവനങ്ങളിൽ ചേർന്നതും യഥാർത്ഥ ആശ്രിതരോ വരുമാനമോ ഇല്ലാത്തതുമായ സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്തായിരിക്കണം, എന്ന് സ്വയം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് ഒരു സന്നദ്ധസേവകന്റെ മരണം മൂലം ഒരു മതപരമായ സഭയ്ക്കോ സംഘടനയ്ക്കോ പോലും കാര്യമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയതിന് ടിബ്യൂണൽ അമേരിക്കൻ , ഇംഗ്ലീഷ് കോടതികളുടെ വിധിന്യായങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ വിധിന്യായങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ നിയമപരമായ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ആർക്കാണ് അർഹതയുള്ളതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും, ടിബ്യൂണൽ അതിനായി **സുഭാമ ദേവി v. ജോഗേശ്വർ ചൗധരി** - എന്ന കേസിലെ പട്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് വിധിന്യായത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും 'നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി' എന്നത് "മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വത്തുമായി ഇടപെടുന്ന " ഇടനിലക്കാരെ "പോലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. സിവിൽ പ്രൊസീജ്യർ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 2 (11) ന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ട്രസ്റ്റിഷിപ്പിന്റെയും ട്രസ്റ്റ് സ്വത്തിന്റെയും പിൻഗാമികൾ നിയമ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് വാദിച്ച ചില ഇന്ത്യൻ വിധിന്യായങ്ങളെയും ടിബ്യൂണൽ പരാമർശിച്ചു.

21. ഇപ്പോഴത്തെ കേസിന്റെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ , നാലാമത്തെ അപ്പീൽ വാദി മരിച്ചയാളുടെ അമ്മായിയമ്മയായിരുന്നു. അവർ മരിച്ചയാളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്നതായി രേഖയിലുള്ള വസ്തുതകൾ

വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാഠ പ്പിടത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി അവർ അവനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഭാരതീയ സമൂഹത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അമ്മായിയമ്മ മകളോടും മരുമകനോടും ഒപ്പം താമസിക്കുന്നതും കൂടാതെ അവളുടെ പരിപാലനത്തിനായി മരുമകനെ ആശ്രയിക്കുന്നതും അസാധാരണമല്ല. ഇവിടെ അപ്പീർ വാദി മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ നിയമപരമായ അവകാശിയായിരിക്കില്ല, എങ്കിലും ടി വ്യക്തിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് അവർ തീർച്ചയായും കഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, എംവി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 166 പ്രകാരം അവർ ഒരു " നിയമാനുസൃത പ്രതിനിധി" ആണെന്നും ക്ലെയിം അപേക്ഷ നിലനിൽത്താൽ അത് ഹതയുണ്ടെന്നും പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല.

## (II) സ്കീം ഗുണിതം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് ന്യായമുണ്ടോ?

22. അപകടസമയത്ത് മരിച്ചയാൾക്ക് 52 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിമാസം 83,831/- രൂപ ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നു (രൂപ എട്ടു പത്തി മൂവായിരത്തി എട്ടു പത്തി ഒന്ന് മാത്രം). എംഎസ്സി, എംഫിൾ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് രേഖയിലുള്ള തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എംഎസ്സിലിൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഹോൾ ഡറായിരുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ലക്ഷ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിഷയവിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ CBCSS പ്രോഗ്രാമിനായുള്ള

ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ പരീക്ഷകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പരീക്ഷാ ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി നിയമിതനായി. കോളേജുകളിൽ നിയമനത്തിനായി മാത്തമാറ്റിക്സ് ലക്ചറർമാരുടെ ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും വിരമിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർമാരെ അനവധി കോളേജുകളിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖയിലുള്ള തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിരമിച്ചിട്ടും അധ്യാപകർ, പ്രത്യേകിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് അധ്യാപകർ കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നത് പൊതുവായ അറിവാണ്. അവർക്ക് സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളും നടത്താം. ഇത് വിരമിക്കലിനുശേഷം അവരുടെ വരുമാനം പലമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മരണസമയത്തെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടത്തണമെന്ന് **സർ ല വർമ്മ** കേസിൽ ഈ കോടതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. തെളിവുകൾ വ്യത്യസ്ത ശതമാനവർദ്ധനവിനെ സൂചിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത യാർഡ്സ്റ്റിക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, കണക്കുകൂട്ടൽ മാനദണ്ഡീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

24. **രേഷ്മ കുമാരി v. മദർ മോഹൻ, മറ്റുള്ളവരും.....** എന്ന കേസിൽ, ഈ കോടതിയിലെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് **സർ ല വർമ്മ** കേസിലെ വിധിന്യായത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി.

25. പ്രണയ് സേതി എന്ന കേസിനു , സമീപ വർഷ കേസിനു

നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഈ കോടതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന്

മാത്രമല്ല, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു:

"59.3. മരണപ്പെട്ടയാൾക്ക് 40 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായവും അയാൾക്ക് സ്ഥിരജോലിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാവി സാധ്യതകളിലേക്ക് മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ , വരുമാനത്തിൽ യഥാർത്ഥ ശമ്പളത്തിന്റെ 50% കൂടി ചേർക്കണം. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പ്രായം 40 മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ 30% ആയിരിക്കണം. മരിച്ചയാൾ 50 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ , കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ 15% ആയിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ ശമ്പളം എന്നത് നികുതി കുറവ് ചെയ്തുള്ള യഥാർത്ഥ ശമ്പളം എന്ന് കണക്കാക്കണം.

59. 4.മരിച്ചയാൾ സ്വയംതൊഴിലാളിയോ ഒരു നിശ്ചിത ശമ്പളത്തിലോ ആണെങ്കിൽ , മരണപ്പെട്ടയാൾ 40 വയസ്സിന് താഴെയെങ്കിൽ സ്ഥാപിത വരുമാനത്തിന്റെ 40% അധികമായി ഉറപ്പുവരുത്തണം. മരണപ്പെട്ടയാൾ 40 നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ 25% ഉം, മരണപ്പെട്ടയാൾ 50 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ 10%-വും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അവശ്യ-കണക്കുകൂട്ടൽ രീതിയായി കണക്കാക്കണം. സ്ഥാപിത വരുമാനം എന്നാൽ നികുതി ഘടകം കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരുമാനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. "

26. കെആർ മധുസൂദനൻ , വേഴ്സസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ,

മറ്റുള്ളവരും കേസിനു , ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം

കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഹൈക്കോടതി സ്പീറ്റ് ഗുണിതം പ്രയോഗിച്ച ഒരു കേസ്

പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ താഴെ പറയും പ്രകാരം വിധിച്ചു :

8. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പ്രായം 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവി സാധ്യതകൾക്കായി വരുമാനത്തിൽ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലും

ഉണ്ടാകരുതെന്ന് സഭ ല വർമ്മ വിധിന്യായത്തിന് കോടതി വിലയിരുത്തി.ബെഞ്ച് ഇതിനെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്ന് വിളിക്കുകയും, വ്യവഹാരത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിന് അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അപൂർവ്വവും അസാധാരണവുമായ കേസുകളിന് മാറ്റമാകാമെന്ന് ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

9.ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ കാരണം വരുമാനത്തിന് കൃത്യമായ വർദ്ധനവുണ്ടായതായി വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാത്ത കേസുകളിന് സഭ ല വർമ്മ എന്ന കേസിന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിയമം ബാധകമാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. വ്യക്തമായും, ഈ നിയമം അനുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, വിവിധ കോടതികളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പൊരുത്തക്കേടുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അവ മറികടക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ നിയമം . "

27. പുട്ടമ്മയും മറ്റുള്ളവരും , കെ. എൻ . നാരായണ റെഡ്ഡിയും മറ്റുള്ളവരും എന്ന കേസിന് , ഈ കോടതി ആശ്രിത നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുന്നതിനായി സ്ലിറ്റ് ഗുണിതം പ്രയോഗിച്ച ഒരു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു:

"32. സെക്ഷൻ 166 പ്രകാരം മോട്ടോർ അപകട ക്ലെയിമുകളിലെ നഷ്ടപരിഹാരം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ കോടതി എല്ലായ്പ്പോഴും ഗുണിത രീതി പിന്തുടർന്നു.ഒരു ഗുണിതത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ , സഭ ല വർമ്മ 1 11 (2013) 15 എസ്സിസി 45 20 ലെ ഈ കോടതി മരണപ്പെട്ടയാളുടെ/ഇരയുടെ പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഗുണിതത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. 1988 ലെ നിയമം, ഒരു സ്ലിറ്റ് ഗുണിതത്തിന്റെ പ്രയോഗം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ല.

33. കെആർ മധുസൂദനൻ വി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ  
10-ആം ഈ കോടതി ഇപ്രകാരമാണ് നിലപാടെടുത്തത് :  
(SCC പേജ് 692, ഖണ്ഡിക 14 15)

"14..... അപ്പീർ വാദികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിൽ , ട്രൈബ്യൂണൽ അനുവദിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുക നിലനിൽക്കുന്നതിനപകരം ഹൈക്കോടതി അത് കുറച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഒരു കാരണവും നൽകിയിരുന്നില്ല. സ്ക്വിറ്റ് ഗുണിതം എന്ന ആശയം ഹൈക്കോടതി അവതരിപ്പിക്കുകയും ട്രൈബ്യൂണൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവും വെളിപ്പെടുത്താതെ വഴി മാറിനടക്കുകയും ചെയ്തു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വരുമാനത്തിന് ഭാവിയിൽ വരുമാനവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുമായ തെളിവുകളും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പ്രായം 51 നും 55 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ , ഗുണിതം 11 ആണ്, ഇത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സ് ആക്ടിന്റെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിലെ രണ്ടാം നിരയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ട്രൈബ്യൂണൽ ഈ ഗുണിതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും വരുത്തിയിട്ടില്ല . ഹൈക്കോടതി 6 ന്റെ ഗുണിതം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു പറയുവാൻ ഈ കോടതി പരാജയപ്പെടുന്നു.

15..... അതിനാൽ , ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാരണം മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ഭാവി സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കാത്തതും ഒരു വിഭജിത ഗുണിത രീതി സ്വീകരിച്ചതും കൊണ്ട് അത് വികലവും രേഖയിലുള്ള തെളിവുകൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ്.

34. അതിനാൽ , പ്രത്യേക കാരണങ്ങളും തെളിവുകളും രേഖയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ , ട്രൈബ്യൂണലോ കോടതിയോ പതിവ് ഗതിയിൽ സ്ക്വിറ്റ് ഗുണിതം പ്രയോഗിക്കരുതെന്നും **രേഷ്യ കമാരി**-യിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച **സർ ല വർമ്മ** എന്ന കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഗുണിതം പ്രയോഗിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. "

28. വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ , മരണപ്പെട്ടയാളുടെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം കോടതി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുക്കാനായി വരുമാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുകളിലുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. കൂടാതെ, ഒരു പ്രത്യേക കേസിലെ തെളിവുകൾ വ്യത്യസ്ത ശതമാനവർദ്ധനവിനെ സൂചിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത യാർഡ് സ്റ്റിക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഒഴിവാക്കാൻ ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ ക്കാത്തുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളുടെ മാനദണ്ഡീകരണം നടത്തണം. മരണപ്പെട്ടയാൾ സ്ഥിര ജോലി ഉള്ളയാളായിരുന്നു എങ്കിൽ , അയാൾക്ക് 50 നും 60 നും ഇടയിൽ ആണ് പ്രായമെങ്കിൽ , ഒരു പൊതു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായി, ശമ്പളത്തിന്റെ 15% കൂടി ചേർക്കാൻ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് **പ്രണയ് സേതി** എന്ന കേസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. മേൽ പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുത്ത്, തുറന്ന കേസിൽ സ്ലിറ്റ് ഗുണിതം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിക്ക് ന്യായീകരണമില്ല.

**(III) അപ്പീൽ വാദികൾക്ക് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക എത്രയാണ്?**

29. ഇത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. മരിച്ചയാൾ പരുമലയിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പ



കോളേജിനു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രതിമാസം 83,381 രൂപ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനകം കണ്ടു. പരമലയിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നൽകിയ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു (ഉദാ. 5) ഇത് വ്യക്തമാണ്. 2011 മെയ് മാസത്തിനു മരണപ്പെട്ടയാൾക്ക് ലഭിച്ച ശമ്പള സ്ലിപ്പും (Ex. A6) അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 83,381 രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. പിഡബ്ല്യു1 ആയി വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മുഖേന ഈ രേഖകൾ തെളിവുകളിനു അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വാർഷിക വരുമാനം 10,00,572 രൂപയാണ് എന്ന് വരുന്നു. ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കണക്കാക്കുന്നതിനായി മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിനു നിന്ന് ആദായനികുതി കുറവ് ചെയ്തു കണക്കാക്കണമെന്ന് **സർ ല വർമ്മ** കേസിൽ ഈ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചയാൾ പ്രതിവർഷം ആദായനികുതിക്ക് 1,13,424 രൂപ നൽകണമായിരുന്നു. പരഞ്ഞ തുക കുറച്ച ശേഷം മരണപ്പെട്ടയാളുടെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം 8,87,148 രൂപയാണ്.

30. മരണസമയത്ത് മരിച്ചയാൾക്ക് 52 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥിരമായ ജോലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. **പ്രണയ് സേതി** എന്ന കേസിലെ വിധിന്യായം കണക്കിലെടുത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശമ്പളത്തിന്റെ 15% ഭാവികാല ആദായത്തിലേക്ക് ചേർക്കണം. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശമ്പളത്തിന്റെ 15%, 1,33,072 രൂപ ആണ് എന്ന് വരുന്നു.

31. മരണസമയത്ത് മരണപ്പെട്ടയാൾക്ക് 52 വയസ്സ് ആയതിനാൽ ബാധകമായ ഗുണകം 11 ആണ്. എംവി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 166 പ്രകാരം മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അമ്മായിയമ്മ ഒരു ആശ്രിതയും "നിയമപരമായ പ്രതിനിധിയും" ആണെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ആശ്രിതരുടെ എണ്ണം നാല് ആണ്. അതിനാൽ, വരുമാനത്തിന്റെ 1/4 ഭാഗം (യഥാർത്ഥ ശമ്പളം + ഭാവി സാധ്യതകൾ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾ ക്കായി കുറയ്ക്കണം. അതിനാൽ, ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നൽകേണ്ട മൊത്തം നഷ്ടപരിഹാരം ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

|     |                                                                                 |                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) | (i) വാർഷിക ശമ്പളം<br>(ii) നികുതി കുറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്<br>(iii) യഥാർത്ഥ ശമ്പളം: | 10, 00, 572 രൂപ<br>1,13,424 രൂപ<br>8,87,148 രൂപ |
| (2) | ഭാവി സാധ്യതകൾ :<br>യഥാർത്ഥ ശമ്പളത്തിന്റെ 15%                                    | Rs.1, 33, 072 രൂപ                               |
| (3) | ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് :<br>(1) 8,87,148 + (2) 1,33,072                   | Rs. 84, 16, 815 രൂപ                             |

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | - 1/4 അതായത് 2,55,055 x 11 രൂപ |  |
|--|--------------------------------|--|

32. **പ്രണയ് സേതി** എന്ന കേസിനു, ഈ കോടതി പരമ്പരാഗത തലക്കെട്ടുകൾക്ക് കീഴിൽ മൊത്തം 70,000/- രൂപ (എഴുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം) നൽകി; അതായത് സ്വത്ത് നഷ്ടം, കറ സോൾഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുക, ശവസംസ്കാര ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക്. ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തിലും ഈ തുക 10% എന്ന നിരക്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു:

"59.8. ന്യായമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളിൽ, അതായത് സ്വത്ത് നഷ്ടം, കറ സോൾഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുക, ശവസംസ്കാരച്ചെലവ് എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം 15,000 രൂപ, 40,000 രൂപ, 15,000 രൂപ എന്നിവ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. മേൽ പറഞ്ഞ തുകകൾ ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തിലും 10% എന്ന നിരക്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം.

33. **പ്രണയ് സേതി** എന്ന കേസിലെ വിധി 2017 ലാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ, അവകാശവാദികൾക്ക് 10% വർദ്ധനവിന് അർഹതയുണ്ട്. അങ്ങനെ, എസ്റ്റേറ്റ് നഷ്ടത്തിനും ശവസംസ്കാരച്ചെലവിനും 16,500 രൂപ വീതം നൽകും.

34. യൂണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിലെ ഈ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി ബെഞ്ച്..... സതീന്ദ്ര കൗൾ @സതീന്ദ്ര കൗൾ മറ്റുള്ളവരും, **പ്രണയ് സേതി** എന്ന കേസ് പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം പങ്കാളിയുടെ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് 40,000/- രൂപ (നാല് പതിനായിരം രൂപ മാത്രം), ഓരോ കുട്ടിക്കും രക്ഷാകർതൃ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് 40,000/- രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ (നാല് പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) നൽകണം. ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും 10% വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ, പങ്കാളിയുടെ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് 44,000/- രൂപയും (നാല്പ്പത്തിനാലായിരം രൂപ

മാത്രം), രക്ഷാകർതൃ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് 44,000/- രൂപ വീതവും (ആകെ 88,000/- രൂപ) രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും നൽകുന്നു.

35. അതിനാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം അപ്പീർ വാദികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും:

|       |                                               |                   |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------|
| (i)   | ആശ്രിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക്              | 84, 16, 815/-     |
| (ii)  | സ്വത്ത് നഷ്ടം                                 | 16, 500/-         |
| (iii) | ശവസംസ്കാര ചെലവുകൾ                             | Rs.16, 500/-      |
| (iv)  | പങ്കാളിയുടെ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്          | 44, 000/-         |
| (v)   | രക്ഷാകർതൃ ത്താവിന്റെ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് | Rs.88, 000/-      |
|       | ആകെ                                           | Rs. 85, 81, 815/- |

36. ക്ലെയിം അപേക്ഷയുടെ തീയതി മുതൽ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന തീയതി വരെ പ്രതിവർഷം 7.5% നിരക്കിൽ ഈ തുകയുടെ പലിശയും അപ്പീർ വാദികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, ക്ലെയിം അപേക്ഷയുടെ തീയതി മുതൽ നിക്ഷേപ തീയതി വരെ ഉള്ള കാലയളവിലേക്ക് വർഷം 7.5% നിരക്കിൽ മേൽ പറഞ്ഞ തുക, (കുറവ് ചെയ്യുവാനുള്ള തുക ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച ശേഷം), ഇതുവരെയുള്ള പലിശ സഹിതം നിക്ഷേപിക്കാൻ എതിർ കക്ഷിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

37. തര ഫലമായി, മേര പാഞ്ഞ നിബന്ധനകളിനേര അപിര അനുവദിക്കുന്നു. അതത് ചെലവുകര വഹിക്കാറ കക്ഷികളോട് നിര ദേശിക്കുന്നു.

38. തീര പുകര പിടാത്ത അപേക്ഷകര ഉണ്ടെങ്കിര അവയുറ തീര പാക്കപ്പെടും.

**S ABDUL NAZEER**

**KRISHNA MURARI**

ന്യഡര ഹി

ഒക്ടോബര 25,2021.

### Disclaimer

“ The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgments shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.”

ബാധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ

ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

*Translated by: Vishnupriya A V(Translator)*

*Verified by: Assainar A(Head Translator)*